

성희롱·성폭력·스토킹 예방규정

[시행 2025. 4. 17.] [규정 제599호., 2025. 4. 17. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)의 성희롱·성폭력·스토킹 예방, 2차 피해 방지 및 성희롱·성폭력·스토킹 발생 시 적절하고 신속한 조치를 취하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2023. 2. 28., 개정 2024. 11. 22>

제2조(적용범위) ① 이 규정은 임직원(임직원 외에도 인턴, 기간제 및 시간제 근로자, 파견 근로자를 포함한다. 이하 같다)에게 적용된다.

② 공사 산하 공직유관단체 사장 또는 임원의 성희롱·성폭력·스토킹 사안의 조사 및 조치 등은 이 규정이 정하는 바에 따른다. <신설 2025. 4. 17.>

③ 성희롱·성폭력·스토킹과 관련하여 다른 법령과 사규에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. <개정 2024. 11. 22, 2025. 4. 17.>

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “성희롱”이란 「양성평등기본법」 제3조제2호, 「국가인권위원회법」 제2조제3호 라목에 규정된 행위에 따라 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다. <개정 2022. 1. 27.>

가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위

나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위

2. “성폭력”이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.

3. “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹 행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹 범죄를 말한다. <신설 2024. 11. 22>

4. “교육담당부서”란 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위한 예방교육계획 등을 수립·시행하는 교육 담당부서를 말한다. <개정 2024. 11. 22>

5. “인사·복무담당부서”란 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 관련 고충의 상담·처리를

위해 고충상담창구를 설치·운영하는 인사 및 복무 담당부서를 말한다. <개정 2024. 11. 22>

6. “2차 피해”란 제10조 제4항 각호 및 제5항 각호의 어느 하나에 해당하는 행위로 인한 피해를 입는 것을 말한다. <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

제4조(기관장의 책무) ① 사장은 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위한 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력·스토킹 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육의 실시 <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>
2. 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함) <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>
3. 성희롱·성폭력·스토킹 고충처리절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함) <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>
4. 성희롱·성폭력·스토킹 피해자의 보호 및 2차 피해 예방 <개정 2024. 11. 22>
5. 성희롱·성폭력·스토킹 행위자 무관용의 원칙 천명 <개정 2024. 11. 22>
6. 소속 구성원에 대한 성희롱·성폭력·스토킹 예방 홍보 <개정 2024. 11. 22>
7. 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
8. 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등
9. 2차 피해 재발방지 대책 수립 <신설 2023. 2. 28.>

② 사장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다. <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>
[본조신설 2018. 6. 19.]

③ 사장은 구성원이 아닌 외부전문가 등이 사건 조사 및 심의 과정에서 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 하였다고 판단되면 지체 없이 조사 또는 고충심의위원회에서 해촉하여야 한다. <신설 2023. 2. 28.>

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위한 업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 인사·복무 담당부서에 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 두고 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다. <개정 2024. 11. 22>

② 공사는 고충상담창구에 그 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 별도로 지정하되, 인사·복무, 교육 및 감사담당 직원을 포함하여 3인 이상으로 하고 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 한다. <개정 2024. 11. 22>

③ 고충상담창구의 제반 운영 등에 관한 사항은 인사·복무담당부서의 장이 주관한다.

④ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담·조언 <개정 2023. 2. 28., 개정 2024. 11. 22>

2. 성희롱·성폭력·스토킹 사건(2차 피해 포함)에 대한 고충의 접수·조사 및 처리 <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>
 3. 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항 <개정 2024. 11. 22>
 4. 성희롱·성폭력·스토킹 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항 <개정 2024. 11. 22>
 5. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항 <개정 2023. 2. 28., 개정 2024. 11. 22>
 6. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무 <개정 2023. 2. 28., 개정 2024. 11. 22>
 7. 성희롱·성폭력·스토킹 치유 지원활동 등 그 밖의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 업무 <신설 2022. 1. 27.> <개정 2024. 11. 22>
- ⑤ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 성희롱·성폭력·스토킹 고충접수 및 처리대장, 별지 제2호 서식의 고충 신청서, 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하고, 관련 서류를 3년간 보존하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

제5조의2(사이버신고센터) 공사는 성희롱·성폭력·스토킹 피해 신고의 편의성을 위하여 공사 내에 사이버신고센터를 설치·운영한다.

[본조신설 2018. 6. 19.] <개정 2024. 11. 22>

제6조(고충처리 업무의 지원) ① 공사는 고충상담원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

- ② 신규로 임명된 고충상담원은 성희롱 상담 및 고충처리 관련 전문교육을 이수하여야 한다.
- ③ 사장은 제5조제4항의 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부 전문가를 선임할 수 있다.
- ④ 사장은 성희롱·성폭력·스토킹 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제5조에 따른 고충상담창구와 제5조의2에 따른 사이버신고센터의 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다. <개정 2024. 11. 22>

[본조신설 2018. 6. 19.]

제7조(예방교육) ① 교육담당부서의 장은 매년 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여 사장에게 보고하여야 한다. <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>

- ② 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. <개정 2024. 11. 22>
1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 관련 법령 및 지침 <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>
2. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치기준 <개정 2023. 2. 28.,

2024. 11. 22>

3. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치 <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>

4. 성희롱·성폭력·스토킹을 한 자 및 2차 행위자에 대한 징계 등 제재조치 <개정 2023. 2. 28.>

5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력·스토킹 예방과 발생 시 대처 방안 <개정 2024. 11. 22>

6. 성희롱·성폭력 사례 중심의 범위, 기준 및 스톱킹의 특성, 징후, 사례 <개정 2022. 1. 27., 개정 2024. 11. 22>

7. 성희롱·성폭력·스토킹, 정보누설 및 유출로 인한 2차 피해 예방 방안 <신설 2022. 1. 27.> <개정 2024. 11. 22>

8. 기타 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등 <신설 2022. 1. 27.> <개정 2023. 2. 28., 개정 2024. 11. 22>

③ 신규 임용된 자에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.

④ 교육담당부서의 장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육 효과 제고를 위하여 1년에 1회 관리자 대상 별도 교육을 실시할 수 있다. <개정 2024. 11. 22>

⑤ 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육을 실시한 경우에 교육담당부서의 장은 교육일시 및 방법, 교육참석자 명단, 교육내용, 교육사진 등에 관한 실시 결과를 사장에게 보고하여야 하며, 필요한 경우 교육미참자에 대한 추가 교육 실시계획을 포함할 수 있다. <개정 2022. 1. 27. 개정 2024. 11. 22>

⑥ 교육담당부서의 장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 인터넷사이트에 항상 게시하거나 갖추어 두어 구성원에게 널리 알려야 한다. <개정 2024. 11. 22>

제8조(고충상담 신청) ① 성희롱·성폭력·스토킹과 관련하여 상담을 원하는 소속 구성원은 서면, 전화, 온라인, 방문 및 기타의 방법 또는 별지 제2호의 서식에 의하여 고충상담 창구에 상담을 신청할 수 있다. <개정 2024. 11. 22>

② 고충상담원은 상담의 신청을 받은 경우에 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 피해자에게 2차 피해를 포함한 고충처리절차를 구체적으로 설명하여 피해자가 기관 내 고충처리절차를 충분히 이해하고 활용할 수 있도록 지원하여야 한다. <개정 2023. 2. 28.>

③ 고충상담원은 피해자가 요청한 보호조치 및 2차 피해 방지조치의 이행을 점검하고 피해를 최소화하기 위한 조치를 지원하여야 한다. <신설 2023. 2. 28.>

④ 고충상담원은 스톱킹 피해자와 상담을 진행하여 스톱킹 피해 및 위협의 정황을 파악하고 피해자의 명시적 의사에 반하지 않는 한 이를 인사·복무담당부서에 보고하여 제10조의 보호조치가 이루어지도록 해야 한다. <신설 2024. 11. 22>

제8조의2(통보 및 신고의무) ① 사장은 직장 내 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다.

② 사장과 고충상담원 등은 직장 내 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대 의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다.

【본조신설 2024. 11. 22】

제9조(조사) ① 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다) 또는 피해를 입었다고 주장하는 자(이하 “피해자등”이라 한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제2호 서식의 조사 신청서를 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다. <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>

② 피해자등은 피해자의 신뢰관계인과 조사에 동석할 수 있으며, 대리인을 통하여 조사에 참여할 수 있다. <개정 2022. 1. 27., 2024. 11. 22>

③ 고충상담원은 제1항에 따른 신청서를 접수한 날로부터 신속하게 조사를 실시하여야 하며, 20일 이내에 조사를 완료하여야 한다. 다만 위 기간 내에 조사를 완료하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 추가적으로 10일의 범위 내에서 조사기간을 연장할 수 있다. <개정 2022. 1. 27., 2024. 11. 22>

④ 고충상담원 또는 사건 조사자는 제2항에 따른 조사 과정에서 피해자등이 성적 불쾌감 등을 느끼지 아니하도록 하여야 하며, 다음 각호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다. <개정 2022. 1. 27., 2023. 2. 28.>

1. 피해자등을 비난하거나 위축시키는 등의 행위 <신설 2023. 2. 28.><개정 2024. 11. 22>
2. 정당한 이유없이 피해자등의 책임을 언급하는 등의 행위 <신설 2023. 2. 28.><개정 2024. 11. 22>
3. 정당한 이유없이 피해자등의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위 <신설 2023. 2. 28.><개정 2024. 11. 22>
4. 정당한 이유없이 피해자등의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위 <신설 2023. 2. 28.><개정 2024. 11. 22>
5. 정당한 이유없이 피해자등의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위 <신설 2023. 2. 28.>
6. 정당한 이유없이 행위자등을 옹호하거나 두둔하는 행위 <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>
7. 피해자등의 의사에 반하여 행위자를 동석시키는 행위 <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>
8. 목격자 회유 및 피해자등 입장에서 진술을 방해하는 행위 <신설 2023. 2. 28.><개정 2024. 11. 22>
9. 정당한 이유없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위 <신설 2023. 2. 28.>
10. 그 밖에 이에 준하는 행위 <신설 2023. 2. 28.>

⑤ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사과정에 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있으며, 특히 제10조 제4항의 제1호 내지 제3호에 해당하는

내용을 조사할 경우 반드시 외부 전문가를 참여시켜야 한다. <개정 2022. 1. 27., 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>

⑥ 제1항의 규정에 따라 조사가 진행 중인 사안이 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리중이거나, 피해자등이 조사에 협조하지 않는 때에는 조사를 중지할 수 있으며, 피해자등이 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다. <개정 2022. 1. 27., 2024. 11. 22>

⑦ 성희롱·성폭력·스토킹 사건 조사 진행상황을 피해자등에게 서면, 온라인, 전화 등의 방법을 통해 알려주어야 한다. <신설 2022. 1. 27.> <개정 2024. 11. 22>

⑧ 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 성희롱·성폭력·스토킹과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다. <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

⑨ 피해자등이 접수한 2차 피해가 조사과정 중인 성희롱·성폭력·스토킹의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다. <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

제10조(피해자등 보호 및 비밀유지) ① 공사는 조사 기간 동안 피해자등을 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자등의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 공사는 피해자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다. <개정 2022. 1. 27., 2024. 11. 22>

② 공사는 직장 내에서 스토킹이 발생한 경우 스토킹행위자에게 피해자에 대한 접근 금지, 피해자등의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다. <신설 2024. 11. 22>

③ 성희롱·성폭력·스토킹 사건 발생 시 피해자 치료 지원, 행위자에 대한 인사 조치 등을 통해 2차 피해를 방지하고 피해자등의 근로권·학습권 등을 보호하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

④ 공사는 피해자등, 신고자, 조력자, 대리인에 대하여 고충의 상담, 조사신청, 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. <개정 2024. 11. 22>

1. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 승진 제한 등 부당한 인사조치 <개정 2023. 2. 28.>
3. 전보, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치 <개정 2024. 11. 22>
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치 <개정 2024. 11. 22>
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위

<개정 2024. 11. 22>

7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개 <신설 2024. 11. 22.>

8. 그 밖에 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 불리한 처우 <개정 2024. 11. 22>

⑤ 공사의 구성원은 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건과 관련하여 다음 각호의 행위를 하여서는 아니 된다. <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

1. 피해자등에게 행위자와의 합의를 종용하는 등 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위 <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

2. 피해자등을 비난하거나 피해자등에게 책임을 전가하려는 행위 <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

3. 정당한 이유 없이 피해자등에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위 <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

4. 성희롱·성폭력·스토킹 사건 및 피해자등의 고충과 관련하여 타인에게 전달하거나 소문을 유포하는 행위 <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22>

⑥ 고충상담원, 고충심의위원회 위원 등 성희롱·성폭력·스토킹 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 별지 제4호 서식의 비밀유지각서를 제출하여야 하며, 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다. <개정 2022. 1. 27., 2024. 11. 22>

제11조(조사결과와 보고 등) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 사장에게 보고하고 당사자에게 통보함으로써 조사를 종결한다. <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>

② 사장은 성희롱·성폭력·스토킹 사안의 공정한 처리를 위하여 필요한 경우 제12조에 따른 고충심의위원회에 상정하여 처리할 수 있다. <개정 2024. 11. 22>

제12조(고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력·스토킹 사안의 처리를 심의하기 위하여 필요한 경우 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성할 수 있다. <개정 2024. 11. 22>

② 위원회는 위원장을 포함한 7인 이상의 위원으로 구성한다. <개정 2023. 2. 28.>

③ 위원장은 인사·복무담당부서의 장이 되고, 위원장을 제외한 위원은 다음 각 호의 자로 구성하되 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니 된다.

1. 인사·복무담당팀장 및 노동조합 국장(여성)

2. 변호사 또는 공인노무사 2인 이상 <개정 2023. 2. 28.>

3. 성희롱·성폭력·스토킹 관련 외부 전문가 2인 이상 <개정 2024. 11. 22>

④ 제2항 내지 제3항에도 불구하고 제2조 제2항 사안의 처리를 심의하기 위한 위원회의 위원장은 사장이 지명하는 자로 하고, 위원장을 제외한 위원은 다음 각 호의 자로 구성하되 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니 된다.

<신설 2025. 4. 17.>

1. 인사·복무담당부서의 장 및 자회사관리담당부서의 장

2. 변호사 또는 공인노무사 2인 이상

3. 성희롱·성폭력·스토킹 관련 외부 전문가 2인 이상

⑤ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 제3항의 위원회 간사는 고충상담원으로 하고, 제4항의 위원회 간사는 인사·복무담당팀장으로 한다. <개정 2025. 4. 17.>

⑥ 제10조 제4항 제1호 내지 제3호에 해당하는 내용을 심의하는 경우 공정한 판단을 위하여 고충심의위원회 구성 시 외부위원이 과반수가 되도록 한다. <신설 2023. 2. 28.> <개정 2024. 11. 22, 2025. 4. 17.>

[본조신설 2018. 6. 19.]

제13조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집한다.

② 삭제 <2022. 1. 27.>

③ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹의 판단(2차 피해 포함) <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>

2. 피해자에 대한 보호 조치 및 2차 피해 방지를 위한 조치 <개정 2024. 11. 22>

3. 성희롱·성폭력·스토킹 사안이 징계 사안일 경우 징계 및 인사조치 등의 의견 <개정 2024. 11. 22>

4. 성희롱·성폭력·스토킹의 재발 방지에 관한 사항 <개정 2022. 1. 27., 2024. 11. 22>

5. 그 밖에 성희롱·성폭력·스토킹 관련한 의결 사항 <신설 2022. 1. 27.> <개정 2024. 11. 22>

④ 위원회의 회의는 비공개로 원칙으로 한다.

⑤ 위원회의 회의는 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 위원장을 제외한 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 가부동수인 경우 위원장은 의결권을 행사한다. 단, 출석위원의 남성 또는 여성의 비율이 출석위원의 10분의 6을 초과하는 경우 위원장은 위원회의 회의를 재소집하여야 한다. <개정 2023. 2. 28.>

⑥ 위원회는 심의결과를 사장에게 보고 후 감사부서에 통보하며, 당사자에게 서면으로 통보하여야 한다.

⑦ 기타 위원회의 권한, 회의절차 등 운영에 관한 사항은 인사규정의 인사위원회와 관련한 사항을 준용하며, 본 규정 및 인사규정 등에서 따로 정하지 아니한 사항은 위원장의 권한 하에 위원회의 심의로 결정한다.

[본조신설 2018. 6. 19.]

제13조의2(위원회 위원의 제척 사유) ① 위원회의 위원(위원장)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 업무에서 제척된다.

1. 위원회의 위원(위원장)이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 피해자 또는 행위자인 경우 <개정 2024. 11. 22>

2. 위원회의 위원(위원장)이 해당 사건의 피해자 또는 행위자와 친족이거나 친족이었던 경우 <개정 2024. 11. 22>

3. 위원회의 위원(위원장)이 해당 사건에 관하여 피해자 또는 행위자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우 <개정 2024. 11. 22>

② 위원장 또는 위원 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 피해자 또는 행위자가 그 사실을 소명하고 기피를 신청할 수 있다. <개정 2024. 11. 22>

③ 제2항의 기피 신청이 있을 때에는 위원회의 의결로 당해 위원장 또는 위원의 기피 여부를 결정하여야 한다. 다만, 기피신청 대상자는 그 의결에 참여하지 못한다.

④ 행위자 또는 피해자가 위원회 위원(위원장)의 친족이거나 제1항 각 호의 사유에 해당함을 위원회의 위원(위원장)이 인지하였을 경우, 해당위원은 위원회 참여를 회피하고 위원장에게 그 사유를 소명하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

[본조신설 2022. 1. 27.]

제14조(사건의 종결) 삭제 <2024. 11. 22>

제15조(재심의) ① 제13조제6항의 통보를 받은 당사자가 위원회의 의결사항에 이의가 있는 경우에는 그 통보를 받은 날로부터 3일 이내에 1회에 한하여 위원회에 재심의를 요청할 수 있다. <개정 2024. 11. 22>

② 위원회는 제1항의 재심의를 요구 받은 때에는 그 받은 날로부터 7일 이내에 재심의하고 그 결과를 당사자에게 통보하여야 한다.

[본조신설 2018. 6. 19.]

제16조(징계) ① 사장은 성희롱·성폭력·스토킹에 해당한다고 인정될 경우 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

② 삭제 <2022. 1. 27.>

③ 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 주거나 근로권, 학습권 등 추가 피해가 발생한 경우 관련자를 엄중 징계한다. <개정 2022. 1. 27., 2024. 11. 22>

④ 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다. <개정 2024. 11. 22>

⑤ 공사는 제1항에 의한 사안의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통보하여야 한다.

제17조(인사위원회의 특례) ① 성희롱·성폭력·스토킹 사안에 대한 인사(징계)위원회를 구성하는 경우에는 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니 된다. 출석위원의 경우에도 동 비율을 적용하며, 출석위원의 남성 또는 여성의 비율이 출석위원의 10분의 6을 초과하는 경우 위원장은 인사(징계)위원회의 회의를

재소집하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

② 제1항에 따른 인사(징계)위원회를 구성하는 경우 1인 이상의 외부인사 참여를 원칙으로 하며, 인사위원회의 구성 등 특별한 사유가 있는 때에는 인사규정 제6조제2항의 규정에도 불구하고 심의대상자보다 동급이하의 임직원을 위원으로 할 수 있다. <개정 2023. 2. 28.>

③ 기타 성희롱·성폭력·스토킹 사안에 대한 인사(징계)위원회의 권한, 회의절차 등은 인사규정의 정함에 따른다. <개정 2024. 11. 22>

제18조(재발방지조치 등) ① 사장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책(2차 피해 방지 포함)을 수립·시행한다. <개정 2023. 2. 28.>

② 사장은 스토킹 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책(2차 피해 방지 포함)을 수립·시행한다. <신설 2024. 11. 22>

③ 사장은 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 행위자(2차 행위자 포함)에 대한 재발방지를 위한 인식개선 교육, 성희롱·성폭력·스토킹의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다. <개정 2023. 2. 28., 2024. 11. 22>

④ 사장은 제1항에 따른 재발방지대책을 조사신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 여성가족부 및 국토교통부에 제출하여야 한다. <개정 2024. 11. 22>

[본조신설 2018. 6. 19.]

제19조(상급기관의 관리·감독 강화) ① 성희롱·성폭력·스토킹 행위자가 공사의 사장 및 임원인 경우에는 이 규정에도 불구하고 지체 없이 상급기관으로 성희롱·성폭력·스토킹에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 상급기관의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 피해자 보호조치를 취해야 한다.

③ 성희롱·성폭력·스토킹 행위자가 공사 산하 공직유관단체의 사장 또는 임원인 경우 공사는 성희롱·성폭력·스토킹에 대한 조사를 이관 받아 실시하고 이후의 조치도 공사의 지휘·감독을 받게 하여야 한다.

[본조신설 2025. 4. 17.]

부 칙

<규정 제187호, 2007. 11. 22.>

제1조(시행일) 이 규정은 2008년 1월 2일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 폐지) 이 규정의 시행과 동시에 성희롱예방지침은 폐지한다.

부 칙

<규정 제394호, 2018. 6. 19.>

이 규정은 2018년 6월 21일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제492호, 2022. 1. 27.>

이 규정은 2022년 2월 7일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제540호, 2023. 2. 28.>

이 규정은 2023년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제584호, 2024. 11. 22.>

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 11월 22일부터 시행한다.

제2조(다른 사규와의 관계) 이 규정 시행 당시 다른 사규에서 종전의 「성희롱·성폭력 예방규정」 또는 그 조항을 인용하고 있는 경우 이 규정 중 그에 해당하는 조항이 있는 때에는 종전의 「성희롱·성폭력 예방규정」 또는 그 조항에 갈음하여 이 규정 또는 이 규정의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

부 칙

<규정 제599호, 2025. 4. 17.>

이 규정은 2025년 4월 17일부터 시행한다.

[별표] 삭제

[별지 제1호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충접수 및 처리대장

[별지 제2호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충 신청서

[별지 제3호 서식] 비밀유지각서

[별표] 삭제 <2018. 6. 19.>

[별지 제1호 서식] <개정 2018. 6. 19.><개정 2024. 11. 22>

[illegible]

성희롱·성폭력·스토킹 고충 (상담 □ / 조사 □) 신청서					
접수일	20 . . .		담당자	(서명)	
당사자	신청인	성명		소속	
		직급		성별	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속	
		직급		성별	
	행위자	성명		소속	
		직급		성별	
상 담 (신 청) 내 용	※ 6하원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록합니다.				
요구사항 ※ 조사를 원하는 경우	1. 행위의 중지() 2. 행위자의 사과() 3. 징계 등 인사조치() 4. 기타()				
처리결과					
※ 관련 자료를 첨부한다.					

비밀유지각서

소 속 :
직 위 :
생년월일 : . . .
성 명 : (인)

본인은 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 위원(성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담원)으로서 20 년 월 일에 신고된 성희롱·성폭력·스토킹 피해 신고 건에 관하여 공사 성희롱·성폭력·스토킹 예방규정 제10조(피해자등 보호 및 비밀유지)에 의거하여 사건 당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대해 비밀을 유지할 것을 서약하며, 이를 어길시 그에 상응한 처벌에 이의를 제기치 않을 것을 약속합니다.

년 월 일

인천국제공항공사 사장 귀하